

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
1ª VARA CRIMINAL DE SINOP

DECISÃO

Vistos,

Vieram-me os autos conclusos para análise do pedido de decretação da prisão do acusado Ecildo Victor dos Santos Ferreira.

Pois bem.

Analizando detidamente, no tocante ao pedido de decretação de prisão, tenho que não merece prosperar.

Com efeito, não se encontra caracterizada a fuga ou evasão do réu do distrito da culpa, como aduz o *Parquet*, mas tão somente sua não localização para citação, sendo que tal fato, por si só, não configura motivo suficiente para a segregação cautelar sob o fundamento de suposta tentativa de se evadir da aplicação da lei penal.

Repisa-se que, o único elemento para inferir a suposta tentativa do acusado de se furtar a uma eventual aplicação da lei penal ou frustrar a instrução criminal é o fato dele não ter sido encontrado para citação pessoal, sendo que, sequer for citado por edital, o que não nos permite presumir a sua condição de foragido.

No mesmo sentido já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULUM IN LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO. DESPROVIMENTO. 1. In casu, a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, uma vez que decretada tão somente porque o réu, ora agravado, embora citado por edital, não foi encontrado, circunstância que, dissociada de outros elementos fáticos, não evidencia o periculum libertatis. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é firme ao assinalar que a simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido.[...]"

(AgRg no RHC n. 167.214/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022)" (AgRg no RHC n. 167.473/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 189.155/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Portanto, a simples falta de localização do denunciado para responder ao chamamento judicial não é fundamento suficiente para o seu encarceramento provisório, sobretudo ao considerar que estar em lugar incerto e não sabido não equivale automaticamente à fuga.

Além disso, a liberdade do réu é regra no sistema processual pátrio, pelo que a prisão preventiva deve ser decretada apenas excepcionalmente, cumpridos os estritos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, de modo que é preciso existir proporcionalidade na utilização da medida constritiva.

Nesse sentido, destaco que o acusado é tecnicamente primário e está sendo imputado a ele a prática do crime de furto simples, por duas vezes, e que acarreta, se proferida sentença condenatória, na pior hipótese, início do cumprimento no regime semiaberto.

Dessa forma, por uma questão de proporcionalidade, **INDEFIRO o pedido de decretação da prisão preventiva** do acusado **ECILDO VICTOR DOS SANTOS FERREIRA** e, por conseguinte, *determino a sua citação por meio de edital, nos termos da legislação processual vigente.*

Cumpra-se.

Sinop/MT, datado e assinado eletronicamente.

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: **ROSANGELA ZACARKIM DOS SANTOS**

<https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDADNKMRXCD>



PJEDADNKMRXCD

